



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA

0007313-94.2018.8.14.0008

REQUERENTE: ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL SA, ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S.A

REQUERIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES E LOGISTICA DE CARGAS SECAS SINTRACARPA

SENTENÇA

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ALUNORTE – ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A E ALBRAS ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A. em face da Sentença que julgou improcedente o pedido.

Em síntese, alega o embargante que a sentença recorrida incorreu em omissão, posto que não confirmou a decisão liminar e entendeu pela insuficiência do conjunto probatório para a procedência da demanda.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

DECIDO.

Inicialmente cabe analisar que se trata de oposição do recurso de Embargos de Declaração, com fundamento no art. 1022 do Código de Processo

Civil, que se presta a integrar decisão judicial no sentido de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material.

Sustenta o embargante que a sentença incorreu em omissão, pois entendeu pela ausência de comprovação da existência de ameaça de esbulho por parte do requerido e justo receio de que ameaça se concretizasse, ainda que tenha proferido decisão liminar favorável ao autor e ainda que nos autos haja provas suficientes da ocorrência do bloqueio na frente da empresa recorrente. Afirma que a sentença omitiu-se “sobre as provas dos autos ao contraditoriamente entender que, embora tenha restado confessada e comprovada a realização de bloqueios e novas ameaças no momento do ajuizamento da ação, a ação deveria ser julgada improcedente, por ausência de prova de ameaças e atos de bloqueio”.

Entendo que os embargos de Declaração não merecem acolhimento, uma vez que a função dos embargos de declaração, conforme o disposto no artigo 1.022, CPC, é, unicamente, a “esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; corrigir erro material”.

Inicialmente, não merece prosperar a alegação da autora de que há contradição na sentença, tendo em vista que a decisão liminar entendeu que estavam presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, contudo não houve a procedência da demanda na sentença. Sabe-se que a decisão liminar é provisória, concedida em caráter de urgência, sem instrução processual, a qual pode ser revogada tanto pelo magistrado de primeiro grau, quanto pela instância superior. Desta forma, não há obrigatoriedade de sua confirmação na sentença, sobretudo, após instrução processual e análise pormenorizada das provas.

No tocante às demais alegações, verifico que a sentença analisou e considerou todas as provas presentes nos autos, entendendo pela sua insuficiência para a procedência da demanda. Vê-se que a sentença, diferentemente do que alega o embargante, não entendeu pela inexistência do “bloqueio”, mas sim que este não violou, sobremaneira, a posse dos autores e nem representou ameaça de atos que viessem a esbulhar os requerentes de sua posse, tendo em vista a curta duração e a inexistência de sua renovação.

Conforme apontou-se na sentença, o entendimento doutrinário é no

sentido de que o que autoriza a ação possessória é o ato efetivamente capaz de causar ameaça de violação da posse. Assim, "não é qualquer receio que constitui ameaça suscetível de ser tutelada por meio da ação de interdito proibitório", sendo necessário que "o ato, objetivamente considerado, demonstre aptidão para provocar o justo receio de dano iminente à posse".

Ademais, foram citados entendimentos firmados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará no sentido de que "o interdito proibitório exige demonstração de justo receio de turbação ou esbulho iminente, e não se presta a resolver controvérsias de propriedade." (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804429-56.2020.8.14.0051 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/11/2024)

Assim, não há omissão a ser sanada, tendo em vista que a sentença não ignorou qualquer elemento de prova presente nos autos, decidindo de forma fundamentada pela improcedência do pedido da autora, que deixou de juntar provas suficientes para comprovar o direito perseguido.

O que o recorrente busca, na verdade, é a rediscussão da matéria com a consequente reforma da sentença, o que não pode ser realizado pela via aqui escolhida. Sabe-se que os embargos não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão, bem como, não possuem a finalidade alterar o resultado obtido por meio da prestação jurisdicional, não sendo o mero inconformismo apto a modificar a decisão combatida.

É nesse sentido o entendimento dos Tribunais Superiores:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022,

Ante o exposto, **REJEITO** os Embargos de Declaração de id. 136368895 e mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Intimem-se as partes.

Caso haja a interposição de apelação em face da sentença de mérito prolatada, intime-se o apelado para responder, nos termos do artigo 1010, §1º, do CPC, no prazo legal, obedecendo as prerrogativas legais, com a posterior remessa à instância superior para julgamento do recurso.

Na ocorrência do trânsito em julgado, certifique-se e archive-se.

P.R.I.C.

Barcarena/PA, data registrada no sistema.

TALITA DANIELLE FIALHO MESSIAS DOS SANTOS

Juíza de Direito

Titula da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena